

**Nr. 275 Das Auswärtige Amt an Staatssekretär Lammers. 18. Dezember 1933<sup>1)</sup>**

R 43 II/176, S. 237–241

*Beginn:*

*Beginn:*

[Durchführung des Reichskonkordats]

Im Zusammenhang mit den Besprechungen, die zur Zeit Herr Ministerialdirektor Buttman mit dem Kardinalstaatssekretär<sup>2)</sup> in Rom über die Ausführung des Reichskonkordats führt<sup>3)</sup>, beehre ich mich der Reichskanzlei lediglich zur Information Nachstehendes über die augenblickliche Sachlage mitzuteilen:

Der Heilige Stuhl hat in letzter Zeit wiederholt mündlich und schriftlich zum Ausdruck gebracht, daß die Verzögerung der immer noch nicht erlassenen Ausführungsverordnungen zu dem bereits am 10. September ratifizierten und in Kraft getretenen Reichskonkordat<sup>4)</sup> einen täglich unhaltbarer werdenden Schwebezustand geschaffen habe, dessen baldige Überwindung in beiderseitigem Interesse dringend geboten sei. Das Fehlen einheitlicher und präziser Richtlinien für die Durchführung des Vertragswerkes habe zu dauernden Verletzungen einzelner Konkordatsbestimmungen und zu Unzuträglichkeiten geführt, die der Heilige Stuhl im Interesse des Ansehens der Kirche nicht länger ohne Widerspruch hinnehmen könne. Eine ernste Verstimmung der maßgebenden vatikanischen Kreise, insbesondere des Papstes<sup>5)</sup> persönlich, ist nach der Berichterstattung unserer Botschaft und nach Äußerungen des hiesigen Apostolischen Nuntius<sup>6)</sup> unverkennbar. Man steht vatikanischerseits offenbar unter dem Eindruck, daß die Hinauszögerung der Verhandlungen über die Auslegung einiger wichtiger Konkordatsbestimmungen und über die vom Vatikan vorgebrachten Beschwerden darauf hinausliefe, den Heiligen Stuhl durch inzwischen erfolgende einseitige staatliche Regelung – wie beispielsweise hinsichtlich der katholischen Jugendorganisation – vor vollendete Tatsachen zu stellen und auf diese Weise die einschlägigen konkordatären Abmachungen illusorisch zu machen.

Der Vatikan hat daher letzthin wiederholt der Erwartung Ausdruck gegeben, daß die noch schwebenden Verhandlungen nunmehr mit Beschleunigung zu Ende geführt würden und daß der abermals nach Rom entsandte Ministerialdirektor Buttman<sup>7)</sup> mit umfassenden Vollmachten versehen werde.

Überdies hat der Kardinalstaatssekretär dieser Tage dem Botschafter beim Heiligen Stuhl<sup>8)</sup> noch drei Noten zugehen lassen, die eine Ergänzung und Erweiterung der mit meinem Schreiben vom 13. November – II Vat. 500 – der Reichskanzlei zur Kenntnis gebrachten Beschwerden des Heiligen

1) Lt. Präsentantum eingegangen in der Rkei am 19. 12.

2) Pacelli.

3) Vgl. Dok. Nr. 276.

4) Vgl. Dok. Nr. 193, P. 30, dort bes. Anm. 90.

5) Pius XI

6) Äußerungen Orsenigos bei der Unterredung mit v. Neurath am 12. 12. (Dok. Nr. 267).

7) Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 267.

8) v. Bergen.

Stuhls<sup>9)</sup>) bilden. Den Wortlaut dieser drei Noten beehre ich mich in Abschrift beizufügen. Ihr Inhalt läßt sich wie folgt kurz zusammenfassen:

1. Die mit Schreiben des Kardinalstaatssekretärs an den Botschafter von Bergen vom 26. November zur Kenntnis gebrachte Note an den Bayerischen Gesandten beim Heiligen Stuhl<sup>10)</sup>) befaßt sich mit dem Aufruf, den der bayerische Episkopat an die katholische Bevölkerung Bayerns anlässlich der Reichstagswahlen vom 12. November erlassen hat<sup>11)</sup>). Das Verbot der Bayerischen Regierung, diesen Aufruf zu veröffentlichen, wird als eine Verletzung des Artikel 4 des Reichskonkordats bezeichnet, der den Verkehr der Bischöfe mit den Gläubigen sicherstellen soll<sup>12)</sup>). Besonders schwerwiegend ist der gegen die Bayerische Regierung erhobene Vorwurf der Irreführung der öffentlichen Meinung, weil sie – ohne das Einverständnis des Episkopats – von sich aus durch Rundfunk einen verstümmelten Text dieses Aufrufs verbreitet und dadurch den Eindruck erweckt habe, als billigten die Bischöfe diese Fassung. Dies sei um so befremdlicher, als der Bayerische Ministerpräsident nachträglich – in seiner Neuburger Rede am 20. November – die Kundgebungen der bayerischen Bischöfe öffentlich beanstandet und von einer „politisierenden Kirche“ gesprochen habe<sup>13)</sup>).

2. In seiner Note vom 4. Dezember (Nr. 3474) erhebt der Kardinalstaatssekretär Einspruch dagegen, daß der Professor an der Theologischen Fakultät Breslau, Dr. Altaner, ohne vorherige Fühlungnahme mit dem zuständigen Ortsbischof unter Berufung auf § 4 des Reichsgesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933<sup>14)</sup>) aus dem Staatsdienst entlassen worden sei. Die Übergehung des Diözesanbischofs widerspreche der konkordatären Abmachung des Zusammenwirkens der kirchlichen und staatlichen Behörden bei Besetzung der theologischen Lehrstühle an den staatlichen Universitäten. Hinzukomme, daß die Professor Altaner schriftlich gegebene Zusage, zu der ihm gegenüber erhobenen Beschuldigung Stellung nehmen zu dürfen, nicht eingehalten worden sei.

3. Eine dritte Note des Kardinalstaatssekretärs vom gleichen Tage (4. Dezember Nr. 3475/33) befaßt sich mit der priesterlichen Erziehung des geistlichen Nachwuchses. Es wird unter Berufung auf Artikel 14 des Reichskonkordats und auf die einschlägigen Bestimmungen der Länderkonkordate insbesondere gegen die „von untergeordneten Stellen“ unternommenen Versuche der Eingliederung von Theologiestudenten und geistlichen Dozenten in die SA-Formationen sowie gegen deren Heranziehung zum Dienst in Wehrsport- und Arbeitslagern Einspruch erhoben. Dabei wird auch auf Artikel 32 des Reichskonkordats verwiesen, wonach der Eintritt von Klerikern und Priestern in Organisationen der NSDAP schon deshalb unzulässig sei, weil es sich um eine ihnen doch ausdrücklich verbotene parteipolitische Betätigung handele. Derartige Bestrebungen bedeuteten einen Eingriff in den inneren kirchlichen Erziehungsbereich und ständen somit des weiteren im Widerspruch zu

9) Das Schreiben des AA an StSRkei vom 13. 11. und ein abschrl. beigefügtes Schreiben Pacellis an v. Bergen vom 19. 10. nebst diesem abschrl. beigefügten Promemoria des Heiligen Stuhls vom gleichen Tage (Inhalt: Beschwerden des Vatikans wegen Nichteinhaltung des Art. 31 des Reichskonkordats) befinden sich in R 43 II/176, S. 161–181. Das Schreiben Pacellis und Promemoria abgedr. in ADAP, Serie C, Bd. II, 1, Nr. 17.

10) Das Schreiben Pacellis und seine Note an den Bayerischen Gesandten Ritter v. Groenesteyn vom 25. 11. 33 sowie die nachfolgend erwähnten beiden Noten des Kardinalstaatssekretärs an Botschafter v. Bergen vom 4. 12. 33 (Nr. 3474 und 3475) abschrl. in R 43 II/176, S. 249–261, 243–247, 265–271; sie sind gedr. in Albrecht, Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deutschen Reichsregierung, Bd. I, Dok. Nr. 6–8.

11) Text des Aufrufs: Deuerlein, Das Reichskonkordat, S. 308, Anm. 461.

12) Durch Art. 4 war dem Heiligen Stuhl „in seinem Verkehr und seiner Korrespondenz mit den Bischöfen, dem Klerus und den übrigen Angehörigen der katholischen Kirche in Deutschland volle Freiheit“ zugesichert. Außerdem sollten hiernach u. a. „Anweisungen, Verordnungen, Hirtenbriefe“ der kirchlichen Behörden „ungehindert veröffentlicht und in den bisher üblichen Formen zur Kenntnis der Gläubigen gebracht werden“ können (RGL. 1933 II, S. 680).

13) Siebert in der am 19. 11. in Neuburg gehaltenen Rede u. a.: Er müsse bekennen, daß ihn der „Aufruf der bayerischen Bischöfe mit tiefem Schmerz erfüllt“ habe, ein Aufruf, „der immer nur bedingt an die Seite des Kanzlers trat, der in seinem zweiten Teil immer wieder aufhob, was er in seinem ersten Teil gesagt hatte“. Nachdrücklich müsse betont werden: „Die Zeit der Parteien ist vorbei, aber auch die Zeit der politisierenden Kirche.“ In politischen Fragen verlange der Nationalsozialismus das Volk ganz für sich. „Wir können unbeschadet der Tatsache, daß die Jugend vor allem im sittlichen Geist erzogen werden muß, auch einen politischen Einfluß auf die Jugend niemand anders mehr einräumen als dem Staat.“ („VB“ – nur Münchener Ausgabe – vom 20. 11. 33).

14) Vgl. Anm. 33 zu Dok. Nr. 93.

Artikel 33 des Reichskonkordats, wonach die auf kirchliche Personen bezüglichen Materien, die im Konkordat selbst nicht behandelt werden, nach kanonischem Recht geregelt werden müßten. In einem geheimen Nachtrag zu dieser letztgenannten Note, die ich ebenfalls im Wortlaut beifüge (II Vat. 591)<sup>15)</sup>, beruft sich der Kardinalstaatssekretär überdies auf den geheimen Anhang zum Reichskonkordat, der zwar den „untergeordneten Stellen“ nicht bekannt sei, aber der Reichsregierung die Verpflichtung auferlege, den Klerus und die Theologiestudenten auch nicht zu den auf den Militärdienst „vorbereitenden Übungen“ heranzuziehen. Sinn und Zweck dieser Abmachung sei, daß die Ausbildung des Klerus sich ruhig und ungestört seiner rein geistlichen Bestimmung entsprechend vollziehen könne<sup>16)</sup>).

Im Auftrag  
Köpke

---

<sup>15)</sup> Der durch v. Bergen am 11. 12. an das AA übermittelte Nachtrag abschrl. in R 43 II/176, S. 273.

<sup>16)</sup> Zum Fortgang s. Dok. Nr. 276.

## **Zitierhinweis**

Nr. 275 Das Auswärtige Amt an Staatssekretär Lammers. 18. Dezember 1933) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d275>